主題精選：土地買賣未辦竣移轉登記
📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 未辦竣登記再轉手買賣之處罰及稅負
發布日期: 2020-12-24
內文
土地買賣未辦竣權利移轉登記，承買人再行出售該土地，其處罰及稅負如下：
• (一) 處罰：土地未辦竣移轉登記，承買人再轉手出售給第三人，分別由地政機關與稅捐機關
予以處罰：
1. 地政機關：土地買賣未辦竣權利移轉登記，承買人再行出售該土地者，處應納登記費二十
倍以下之罰鍰（平均地權條例第81條）。地政機關處罰其未辦理登記，以貫徹強制登記之
目的。
2. 稅捐機關：土地買賣未辦竣權利移轉登記，再行出售者，處再行出售移轉現值百分之二之
罰鍰（土地稅法第54條第2項）。稅捐機關處罰其逃漏土地增值稅，以貫徹人民納稅之義
務。
• (二) 稅負：土地買賣未辦竣移轉登記，承買人再
轉手出售給第三人。承買人所出售的是「權利」
（即土地登記請求權），並非「土地」。承買人所獲
取利益為出售「權利」之所得，並非出售「土地」
之所得。因此，不徵土地增值稅及房地合一所得
稅，但應課徵綜合所得稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下